

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46 /2023/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Quy định chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng
là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại gia đình cần được
nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ
sở trợ giúp xã hội;*

*Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;*

*Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có
công với cách mạng;*

*Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ
chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ
giúp xã hội;*

*Xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân
dân tỉnh “về việc thông qua dự thảo nghị quyết quy định chế độ nuôi dưỡng,
chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại gia
đình cần được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc
Liêu”; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân; ý
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại gia đình cần được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại gia đình cần được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu.

2. Đối tượng áp dụng:

Các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam/dioxin do ảnh hưởng trực tiếp và các thế hệ con cháu của họ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại gia đình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đang được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ “*quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng*”.

Điều 2. Định mức hỗ trợ

1. Chế độ nuôi dưỡng hàng tháng: Thực hiện theo khoản 1 Điều 25 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ “*quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội*”, cụ thể:

a) Đối với đối tượng dưới 04 tuổi, mức trợ cấp là: $5,0 \times 360.000đ = 1.800.000$ đồng/người/tháng.

b) Đối với đối tượng từ đủ 04 tuổi trở lên, mức trợ cấp là: $4,0 \times 360.000đ = 1.440.000$ đồng/người/tháng.

2. Cấp vật dụng phục vụ sinh hoạt cho mỗi đối tượng: Thực hiện theo khoản 4 Điều 25 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Định mức nhân viên: Thực hiện theo điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “*hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội*”.

4. Hồ sơ tiếp nhận: Thực hiện theo khoản 2 Điều 27 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện đảm bảo từ ngân sách tỉnh, được bố trí trong dự toán hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2023. Thay thế Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh “*quy định chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại gia đình cần được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu*”.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ LĐ - TB và XH (báo cáo);
- Vụ Pháp chế của Bộ LĐ - TB và XH ;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: LĐ - TB và XH, TC, TP;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu (NH). *VLH*



CHỦ TỊCH *Leut*

Lữ Văn Hùng